

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 5개 관리소]

2025. 8.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범 사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직 문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	△△	504	2022. 10.	AAA
㉡㉡㉡㉡	△△	984	2022. 10.	BBB
㉢㉢㉢㉢	◎◎	312	2022. 10.	CCC
㉣㉣㉣㉣	◇◇	1,144	2022. 10.	DDD
㉤㉤㉤㉤	◇◇	474	2022. 10.	EEE

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 5. 19. ~ 5. 23.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 5개(영구2, 공임1, 국민2)임대 단지에 대한 종합감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용)가 일부 미흡하여 통보 조치하였고, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무가 미흡하여 시정, 주의 조치 하였으며, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)가 미흡 하여 주의 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 7. 2.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
11	3	-	-	2 (3)	-	-	1	1	-	-	-	-	8

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	5
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	10
㉡㉡㉡㉡	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	2
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	6
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	11
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	7
㉣㉣㉣㉣	입주자격(주택) 검증 업무	시정, 주의	3
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	8
㉤㉤㉤㉤	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	4
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	9
	주택인도 지연에 따른 부당이득금 부과 업무	현지지도	12

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉥㉥㉥㉥	*급	DDD	주의	입주자격(주택) 검증 업무	㉥㉥㉥㉥	주의
㉦㉦㉦㉦	*급	EEE	주의	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	㉦㉦㉦㉦	주의
㉧㉧㉧㉧	*급	GGG	주의	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	㉧㉧㉧㉧	주의

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정 안내를 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시종전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득·자산 등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일^{*}」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다^{**}.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다^{*}.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준

신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이 변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

그리고 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)이 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하도록 규정되어 있고, 주거복지실-2890(2018.7.25.)호 「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따르면 생계·의료급여 수급자의 소득인정액 기준 충족 여부를 확인하기 위해 **영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득 인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하도록 안내하였다.**

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 2**동 1**호는 장애인으로 ‘나군’ 신분으로서 1차탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

㉞㉞㉞㉞ 관리소는 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 1**동 1**호는 영구임대주택 지원대상자 증명서상 소득인정액 해당 여부가 ‘부’로 ‘나군’ 신분으로서 3차탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

수감기관 의견

㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규 지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

일련 번호	3	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : @@@@

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 LH-WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도소득세 부과 기준일, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

그리고 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 및 동-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물 회신 자료(건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않는), 공적, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

또한 ‘다른 주택 건설지역 이주’에 대한 해석으로 소유 당시 해당 주택의 소재지 동일 건설지역에 거주를 하다가 이후 다른 주택건설지역으로 이주한 사실을 확인하고 주택을 소유한 시점 이후의 거주사실이 없거나 해당 주택이 소재한 주택건설지역에 거주하고 있는 경우에는 무주택으로 인정되지 않으며, 상속주택인 경우 피상속인의 동일 주택지역 거주사실이 확인되는 경우 소명 가능하다. [표 1] 참조

[표 1] 주택공급에 관한 규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제2호

「주택공급에 관한 규칙」 제53조		
2. 도시지역이 아닌 지역 또는 면의 행정구역(수도권은 제외한다)에 건축되어 있는 주택으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 해당 주택건설지역에 거주(상속으로 주택을 취득한 경우에는 피상속인이 거주한 것을 상속인이 거주한 것으로 본다)하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 경우		
(1) 사용승인 후 20년 이상 경과된 단독주택		
(2) 85㎡ 이하의 단독주택		
(3) 소유자의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지에 건축 되어있는 주택으로서 직계존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전받은 단독주택		
다음 세가지 항목을 모두 충족할 경우 소명 가능(각 항목의 세부항목은 하나만 충족하면 됨)		
☒	☒	☒
면의 행정구역(수도권 제외) 도시지역이 아닌 지역	사용승인 후 20년 이상 단독주택 85㎡이하의 단독주택 최초등록기준지 상속 단독주택	다른 주택 건설지역 이주

☞☞☞☞ 관리는 2024. 2. 2. 주택소유 정기검색으로 검색 요청한 3**동 1***호(계약자 유**)의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 2024. 3. 4. ‘상속 주택으로 도시지역이 아닌 지역, 다른 주택 건설지역 이주’ 라는 사유로 소명 처리 하였으나, 검색된 주택은 등기사항전부증명서상 상속이 아닌 2024. 1. 9. 계약자가 증여로 취득한 주택이며 현재 거주 중인 임대주택과 동일 주택건설 지역(**시)에 소재하고 있어 주택공급에관한규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제2호에 따른 무주택 판단 기준에 부합하지 않음에도 불구하고 무주택으로 소명 처리하였다.

수감기관 의견

☞☞☞☞ 관리는 입주자격(주택) 검증 업무 관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉮㉮㉮㉮ 관리소는 유주택자로 확인된 3**동 1***호(계약자 유**)에 대하여 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 명확한 소명처리가 될 수 있도록 무주택 착오 소명 건에 대하여 재소명 처리하시기 바랍니다. 【시정, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
DDD	*급	관리소장	2024.01.01. ~ 현재	주의	㉮㉮㉮㉮

제

목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)

소

속 : ④④④④

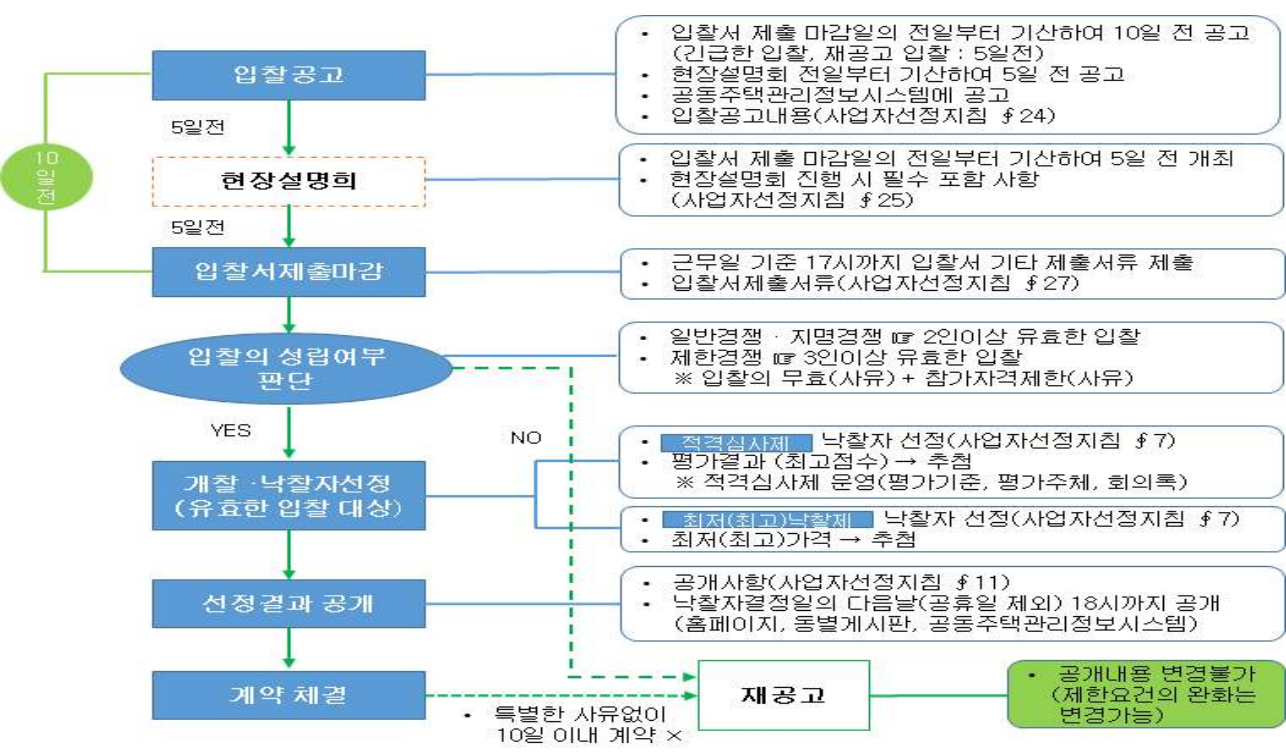
내

용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시¹⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문²⁾으로 시행하고 있다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림]과 같이 사업자 선정 업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



1) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호 (2023.06.22.) 등

2) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호 (2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-455(2024.4.23.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부 기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.
* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**) 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효 기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 업무실적은 ‘완료실적’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

■ 경쟁입찰 절차(선정결과 공개, 입찰 서류 등)

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 2025년 전기안전관리대행 계약(일반경쟁 적격심사제) 입찰을 진행하면서 행정처분확인서 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았고 사업자 선정결과를 지연 공개하였다. 또한 (주)이에** 업체의 적격심사 업무실적 평가에서 입찰공고일 현재 계약기간이 진행 중인 계약서 5건을 제출받아 업무실적을 0점으로 평가하여야 하나, 10점으로 평가하였다.

수감기관 의견

㉠㉡㉢㉣ 관리소는 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉡㉢㉣ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
EEE	*급	관리소장	2024.01.01. ~ 현재	주의	㉠㉡㉢㉣
GGG	*급	계약담당	2023.01.01. ~ 현재	주의	㉠㉡㉢㉣

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시³⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁴⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림2]와 같다.

[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.

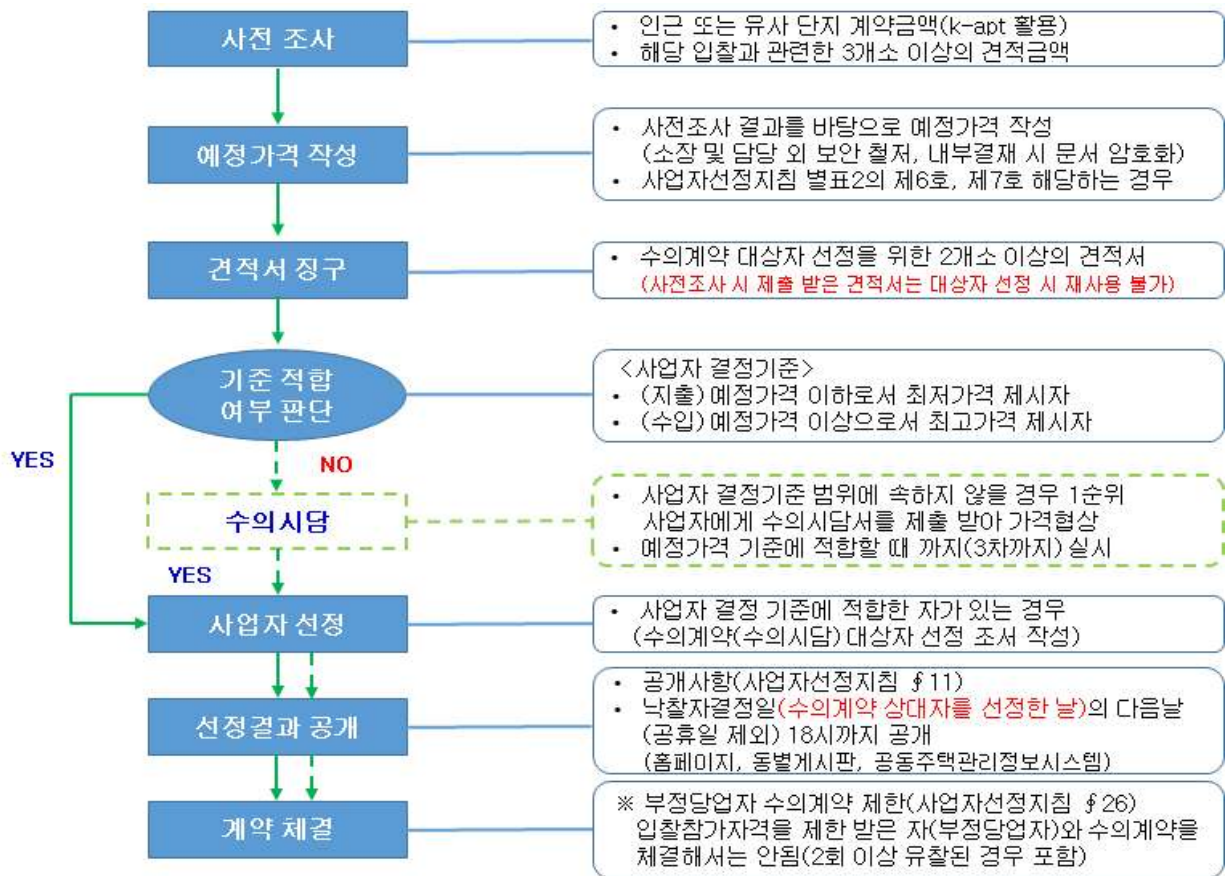
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.

9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

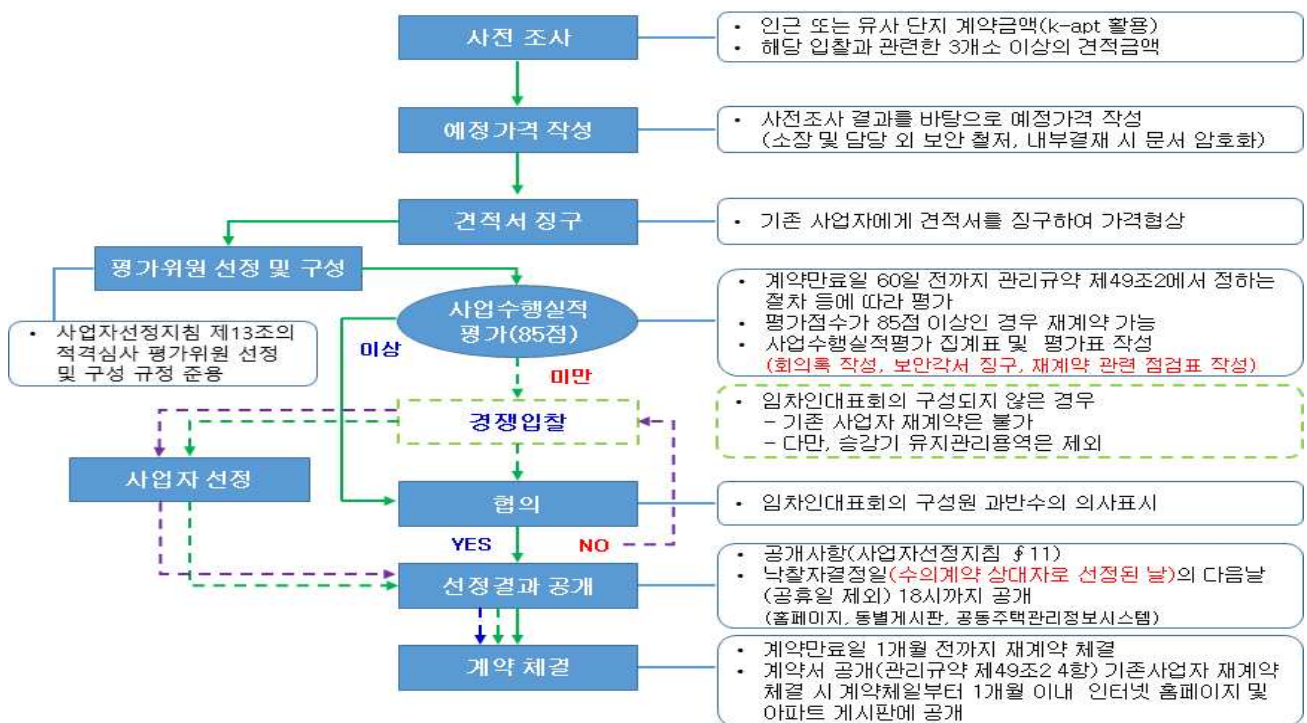
3) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등

4) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약 금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격 조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- [그림1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적을 평가’해야 하고, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안 각서를 제출받아야 하고 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

또한 평가 시점의 자격 유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시하여야 하고 임차인대표회의가 구성된 단지는 임차인대표회의와 협의하여 문서(회의록) 통보받은 날을 사업자 선정일로 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 수목방제 소독 등 2건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

그리고 2024년 전기안전 관리대행 등 6건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 배출시설 대기측정 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 2023년 배출시설 대기측정 등 2건의 계약은 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2023년 전기안전 관리대행 등 9건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고 2025년 승강기 유지관리 계약은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았으며, 2023년 승강기 유지관리 계약은 임차인대표회의가 구성된 단지임에도 임차인 대표회의와 협의하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 배출시설 대기측정 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

그리고 2024년 승강기 유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 폐의류 수거 계약은 예정 가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

그리고 2025년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업 수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2025년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 2024년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2025년 승강기 유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았고 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일의 다음날⁵⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁶⁾ 및 동별 게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.
- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁷⁾하여야 한다.
- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2024년 전기안전 관리대행 등 7건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 7건, 홈페이지 5건, 동별 게시판 3건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2024년 전기안전 관리대행 등 6건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.
- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2023년 전기안전 관리대행 등 13건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 13건, 홈페이지 13건, 동별 게시판 13건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2023년 승강기 유지관리 등 8건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.
- ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 2023년 배출시설 대기측정 등 6건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 6건, 홈페이지 6건, 동별 게시판 6건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2024년 승강기 유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.
- ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 2025년 승강기 유지관리 등 8건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 8건, 홈페이지 8건, 동별 게시판 7건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2025년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

5) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

6) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

7) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않으나, 표준관리 규약 개정(2022.05.17.)에 따라 계약서를 공개

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 사업자 선정 결과를 공개하지 않았고 2023년 승강기 유지관리 등 4건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 4건, 홈페이지 2건, 동별 게시판 2건) 공개하였으며, 기존사업자 재계약인 2025년 승강기 유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

• 수의계약 체결 시 지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약이행 서약서 등을 확인하기 위하여 [표]의 서류를 받아야 한다.

[표] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴,반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본		청렴,반부패
인권보호서약서	원본		청렴,반부패

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2025년 수목방제 소독 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았고 2025년 전기안전 관리대행 등 2건의 계약은 ‘법위반 사실확인서’를 제출받지 않았으며, 2023년 전기안전대행 등 2건의 계약은 ‘청렴계약이행 서약서 및 인권보호 서약서’를 제출받지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2023년 전기안전 관리대행 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 제출받지 않았고 2024년 배출시설 대기측정 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았다.

그리고 2025년 승강기 유지관리 계약은 ‘인권보호 서약서’를 제출받지 않았고 2023년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한여부 확인서’를 받지 않았다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2023년 배출시설 대기 측정 계약은 ‘행정처분확인서’를 제출받지 않았다.

○ ㉕㉕㉕㉕ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2025년 승강기 유지 관리 등 4건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았으며, 2025년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 ‘청렴계약이행 서약서’를 제출받지 않았다.

○ ㉖㉖㉖㉖ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2023년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 제출받지 않았고 2023년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았으며, 2023년 재활용품 수거 등 6건의 계약은 ‘청렴계약이행 서약서 및 인권보호 서약서’를 제출받지 않았다.

수감기관 의견

㉗㉗㉗㉗, ㉘㉘㉘㉘, ㉙㉙㉙㉙, ㉚㉚㉚㉚, ㉛㉛㉛㉛ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉗㉗㉗㉗, ㉘㉘㉘㉘, ㉙㉙㉙㉙, ㉚㉚㉚㉚, ㉛㉛㉛㉛ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정 결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료⁸⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 【통보】

8) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)